

0004859-41.2022.8.26.0664

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Justiça Pública

Réu:

Edna Cristina Sangregorio Megiani

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

Trata-se de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004859-41.2022.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004859-41.2022.8.26.0664

Classe - Assunto:

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Justiça Pública

Réu:

Edna Cristina Sangregorio Megiani

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

Trata-se de Incidente de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida (Veículo)
proposta por EDNA CRISTINA SANGREGORIO MEGIANI, qualificada nos autos, visando a
restituição da motocicleta indicada na inicial.

Com a inicial, trouxe os documentos de p. 7/8.

O Ministério Público se opôs ao pedido (p. 12).

É o Relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Consta dos autos principais, feito 1500214-17.2022.8.26.0560, que o filho da requerente foi flagrado de posse de drogas e, em tese, para viabilizar o tráfico, utilizava-se do veículo para traficar/entregar porções de entorpecentes. Não obstante a alegação da requerente, que trouxe contrato informando negócio havido com o veículo, não sendo possível confirmar a data de sua realização, tratando-se de objeto que se transfere pela tradição, é possível aferir que o real proprietário do bem é aquele que faz uso constante do mesmo, no caso o próprio acusado.

Nota-se nas declarações colhidas em solo policial dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante (autos principais), que o acusado estava em local diverso de sua residência, portando dois capacetes, e no local onde foi abordado se encontrava a motocicleta ainda com o motor quente, bem como que chave encontrada com o acusado, dentro de um dos capacetes, era do veículo, corroborando que o mesmo estava utilizando a motocicleta quando da abordagem, o que não foi negado pelo acusado, corroborando que este é que faz (ou fez) uso do veículo para promover o suposto tráfico.

Desse modo, referido objeto deverá permanecer apreendido por ora, pois pode ser útil para a instrução do processo, nos termos do artigo 62 da Lei nº 11.343/2006, e, a princípio, não há demonstração absoluta de que não mais interesse ao processo. Ademais o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que: "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo."

Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO em favor da requerente, Sr^a. EDNA CRISTINA SANGREGORIO MEGIANI. Anote-se no feito principal. Não há incidência de custas finais, ficando deferido, no entanto, os benefícios da Justiça Gratuita à requerente.

Transitada esta em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Ciência ao M.P.

P. I.

Votuporanga, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA